

最高裁判所 御中

意 見 書

立命館大学大学院法務研究科教授
博士（法学・一橋大学）

三木 義一

最高裁判決の趣旨を否定する原審

この意見書は、長年税法を研究してきた研究者の立場から、契約の錯誤無効と更正の請求の関係について、できるだけ体系的に整理しつつ、現行法が予定している解決方法を述べたものである。

更正の請求制度は、後述の立法の経緯からもわかるように、個別税法上の個別規定を前提に国税通則法で共通的要件を規定するという法的な仕組みで構成されている。さらに、更正の請求が「課税標準」や「税額」等の計算の誤りに関するものであるだけに、個別税法の課税要件規定と密接な関係を有している。そのためか、国税通則法上の更正の請求の対象範囲については、必ずしも明確でないものもあり、課税庁は法人課税などにおいては「継続企業の原則」を強調し、その適用範囲を狭める傾向にある。本意見書では、更正の請求の適用範囲をめぐる問題のうち、本件の争点である、契約当事者が契約の錯誤を判決等などによらずに確認し、経済的効果を消滅させた場合の可否について検討をしたい。

最高裁判例の事案と本件・「申告と錯誤」理論の誤用・当事者間で錯誤が明らかな場合で、過中、裁判所も錯誤の存在を認める場合の救済方法

(1) 更正の請求制度の変遷

まず、現行法の更正の請求制度の適用範囲を理解する前提として、同制度の変遷を概観しておこう¹。

1) 導入：

更正の請求制度は申告納税制度の導入と同時に採用されている。申告自体に税額確定効果が付与されている申告納税制度を前提にすると、一旦確定した税額の減額については一定の手続きが必要とされるのは必然でもある。わが国において初めて申告納税制度が採用された昭和21年の戦時補償特別税法と財産税法において更正の請求制度が採用されたが、当時の請求期間は申告期限後1月以内とされていた。

2) 個別税法での展開：

その後、昭和22年に旧所得税法に、さらに昭和25年に相続税法に導入されたが、法

¹ この点については、武田昌輔監修『DHCコンメンタール国税通則法』（第一法規・加除）1424頁以下、碓井光明「更正の請求についての若干の考察」ジュリスト677号64頁以下などが詳しい。

人税法に適用されたのは、昭和34年改正からであった。法人の過大申告については、課税庁による積極的な減額更正がなされていたことなどが遅れた根拠とされている²。このことは、過大申告に対する救済方法としては「更正の請求」という制度以外に、陳情書や嘆願書等の事実上の請求に基づいて減額更正を行っていたことを意味している。

3) 国税通則法の制定：

こうした状況の中で、昭和37年に国税通則法が制定され、現行国税通則法23条1項の更正の請求制度が整備された。ただし、当初の更正の請求は、その法定申告期限から1月以内に限りできることとされ、いわゆる後発的事由に基づく更正の請求制度もなかった。

その後、昭和41年の改正で所得税・法人税については申告期限後2ヶ月となり、昭和45年の改正を迎える。

4) 後発的事由の導入：

昭和45年の国税通則法の改正は、それまでの更正の請求制度の不十分な点を立法的に解決しようとしたもので、更正の請求期間を従来の1～2ヶ月から1年と大幅に延長した。誤りに気付くのは通常次期の申告期であることなどを配慮したものであった。

同時に後発的事由に基づく更正の請求制度が通則法にも導入された。それまでも個別税法に一定の救済規定があったが、共通項目と考えられる事由が通則法で整備されたことになる。この後発的事由の更正の請求制度は、減額更正のように除斥期間内にしか対応できないものとは異なり、除斥期間経過後にも生じうる不測の事態にも対応し救済を図るものであることに留意しなければならない。

5) 更正の期間制限：

その後、国税通則法の更正の請求制度についての大きな変遷はない。他方で、課税庁が行う更正処分等の期間制限はその後延長されてきていることにも留意すべきであろう。平成15年改正で贈与税の更正の期間制限が原則3年から6年に。平成16年改正で法人税法についても原則3年から5年に延長されている³。ところが、更正の請求の原則的期間は相変わらず1年でこうした変化に十分に対応しているとは言い難い状況である。

(2) 現行法の体系

こうした経緯を経て成立している更正の請求制度の現行法の体系もここで概観しておこう。

² 武田・前掲書（注1）1424頁。

³ この経緯については、三木義一「更正の期間制限延長とその問題点」税理2004年4月号9頁以下、等を参照されたい。

1) 国税通則法の仕組み

a) 原則的「更正の請求事由」

まず、国税通則法が各税法共通の原則的「更正の請求事由」と規定しているものを整理しておこう。

通則法 23 条 1 項によると、納税申告書を提出した者は、次の①～③の事由に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から 1 年以内に限り、申告に係る「課税標準等又は税額等」につき更正の請求をすることができる、とされている。

①当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあつた」ことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき。

②同様の理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、又は当該申告書に純損失等の金額の記載がなかつたとき。

③同様の理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又は当該申告書に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。

この原則的事由の中心的な要件は「法定申告期限から 1 年以内」であることと、税額等が「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあつた」ために過大になったことである。

1 年以内という短い期間制限⁴、1 年経過後に修正申告に応じた場合には救済されないこと⁵、特別措置の選択適用の誤りには適用されないこと⁶等、解釈論・立法論の双方において検討すべき課題も多いが、1 年以内であれば申告の錯誤による過大申告⁷等も救済の対象となり、さらには合意解除⁸もこの手続きで救済されるとする説もある。

⁴ この点については谷口勢津夫「納税義務の確定の法理」（芝池義一＝田中治＝岡村忠生編『租税行政と権利保護』（ミネルヴァ書房・1995年）61頁以下）。

⁵ この問題に点については占部裕典『租税債務確定手続』（信山社・1998年）1頁以下参照。

⁶ この点については、谷口勢津夫「課税要件法上の選択手続と法的救済」（『山田二郎先生古希記念・税法の課題と超克』信山社・2000年）487頁以下等を参照。

⁷ 反対に、一年経過後の申告の錯誤は原則として更正の請求の対象にはならないとする最高裁判例（最判昭和39年10月22日民集18巻8号1762頁）がある。

⁸ 武田編・前掲書注（1）1429頁は合意解除も1年以内なら更正の請求事由になると解説している。もっとも、合意解除が新たな解除の合意であることに着目すると税法上も遡及的效果を認めるかについては議論の余地はありうる。契約解除と税法の関係については、三木義一・関根稔・占部裕典『実務家のための税務相談（民法編）』（有斐閣・2003年）68頁以下参照。

b) 後発的事由

国税通則法23条2項および同施行令6条は、いわゆる後発的事由として次の事由を明記し、当該理由が生じてから2ヶ月以内に更正の請求をすることを認めている⁹。

①その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決（判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。）により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。

ここにいう「判決」とは民事判決であり、刑事判決は含まないこと¹⁰、判決と同一の効力を有する和解には裁判上の和解（民事訴訟法89条）と起訴前の和解（同法275条）とがあり¹¹、その他の行為とは民事調停（民事調停法16条）や調停（家事審判法21条）等の調書に記載することを要する（民事訴訟法267条等）行為と一般に解されている¹²。

②その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たってその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があつたとき、である。

③課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。

④課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に係る契約が、解除権の行使によって解除され、若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除され、又は取り消されたこと、も更正の請求事由になる。

「解除」や「取消」が明記されていることに注目すべきであるが、同時に解除は法定解除や約定解除であり、合意解除の場合は通常「やむを得ない事情」にも含まれないと解されている¹³。

⑤帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎

⁹ 後発的事由が一年以内に生じた場合は1項が適用されると解すべきであろう。この点については、清永敬次「更正の請求に関する若干の検討」（佐藤幸治＝清永敬次編『憲法裁判と行政訴訟』（有斐閣・1999年）435頁以下）。

¹⁰ この点については最判昭和60年5月17日（税務訴訟資料145号463頁）参照。

¹¹ 和解と更正の請求をめぐる詳細な論点については、森勝治「私法上の和解と租税法」（大阪弁護士会友新会編『法律実務と租税法』（第一法規・1982年）75頁以下参照）。

¹² 参照、武田・前掲書（注1）1444頁。

¹³ 例えば、津地判昭和63年4月21日（税務訴訟資料164号125頁）など参照。

となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて国税の課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。

⑥わが国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約に規定する権限のある当局間の協議により、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等に関し、その内容と異なる内容の合意が行なわれたこと。

以上の後発的事由のうち、本稿の課題との関係で留意しておくべき点は以下の点であろう。

まず、申告の前提となった契約関係が錯誤等により無効となった場合には、判決等の形式が整っている場合は①で救済が可能となるが、それ以外の場合は不明であること、一方契約の解除および取消については判決等の形式が必ずしも要求されていない。従って、契約関係に要素の錯誤があり、当該契約が客観的に無効である場合に、①以外の方法で当事者が是正した場合の救済問題が現行国税通則法上からだけでは不明確といわざるを得ない。

また、この国税通則法の請求事由は共通事由であること、特定の税目について特に更正の請求を排除する明文規定がないことからすると、後述の個別実体税法の課税要件規定からくる制約を除いて、基本的にはすべての税目に適用されることになる、という点も重要であろう。

2) 個別実体税法の規定

現行税法は以上のような国税通則法の個別規定に加えて、個別税法ごとの特例も規定している。それらの規定を概観しておくことも、本稿の課題との関係が必要であろう。

a) 所得税法

同法 152 条は次の場合に更正の請求を認めている。

- ①事業を廃止した場合の必要経費の特例（同法 63 条）に該当する場合
- ②資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例に該当する場合（同法 64 条）
- ③各種所得の金額（事業所得の金額並びに事業から生じた不動産所得の金額及び山林所得の金額を除く。次号において同じ。）の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと。
- ④各種所得の金額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。

所得税法は国税通則法が規定している取消を重ねて規定すると同時に、無効な行為についても経済的成果が失われることを要件に加えて、明記している。この要件は取消の場合についても同様と解すべきであろう。なお、無効・取消については事業所得等については適用が排除されている。これは法人税の問題とともに後述の（３）で検討しよう。

b) 所得税法・法人税法・消費税法共通

また、所得税法・法人税法・消費税法に共通に定められている更正の請求事由として、ある年度の所得がその前年度の所得だと認定されると、前年度が修正されるとともに当該後年度の所得の減額更正の必要が生じるので、その調整規定が設けられている（所得税法 153 条、法人税法 80 条の 2、82 条、消費税法 56 条）。

c) 相続税法

相続税法も相続税特有の問題が多いことから、更正の請求の特例を定め、次のような場合には、当該事由が生じたことを知った日の翌日から 4 ヶ月以内に更正の請求を認めている（相続税法 32 条、同法施行令 8 条）。

- ①相続税法第 55 条の規定により分割されていない財産について民法（第 904 条の 2 の寄与分は除く）の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。
- ②民法第 787 条（認知の訴え）又は第 892 条から第 894 条まで（推定相続人の廃除等）の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第 884 条（相続回復請求権）に規定する相続の回復、同法第 919 条第 2 項（承認又は放棄の取消し）の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
- ③遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと¹⁴。
- ④遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
- ⑤特別縁故者として遺贈されたとみなされた場合

¹⁴ この規定は平成 15 年の改正で整備されたが、それ以前においてはどうか争いがあった。詳しくは三木義一「遺留分減殺請求と税」（久貫忠彦編『遺言と遺留分』日本評論社・2003 年所収）301 頁以下参照。なお、旧 32 条と更正の請求に関しては池田秀敏「判決等に基づく相続税の更正の請求について」税法学 537 号 3 頁以下も参照。

- ⑥申告後配偶者に分割され、軽減特例を受けられる場合
- ⑦贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに相続税の課税価格に算入される場合
- ⑧相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。
- ⑨民法第910条（分割後の被認知者の請求）の規定による請求があつたことにより弁済すべき額が確定したこと。
- ⑩条件付又は期限付の遺贈について、条件が成就し、又は期限が到来したこと。

以上のうち、相続税法上の特例には多様なものが含まれてより柔軟な救済が可能になっているが、所得税の場合のように贈与契約等が無効な場合などについての規定が特には設けられていないことが注目される。多様な救済規定を設けている趣旨からすると、より救済の必要性の高い無効の場合を意識的に排除していると解するのはあまりにも不自然であり、むしろ通則法の共通規定で十分に救済されることが前提になっていると理解するのが自然であろう。

3) 実体法による制約

以上の規定からすると、更正の請求事由は相当広く認められてきているとはいえるが、実体法の課税標準や税額の仕組みから、更正の請求が制約されているといわざるを得ない場合もある。法人税法および個人の事業所得等の計算においては後発的事由が生じた場合にも過年度に遡及せず、当該事業年度の特別損失等として「前期損益修正」項目として処理されてきている。このような場合は、原則的には更正の請求の対象とはならず、そのことを前記所得税法152条の規定が確認しているともいえる。しかし、このことから法人税や個人事業所得の場合には更正の請求がすべて排除されているわけでもないことも指摘しておきたいが、この点を詳述することは、本件の争点とは関係がないので、本意見書では省略しておきたい。

4) 更正の特例規定との関係

他方で、国税通則法は71条の規定にも留意しなければならない。同規定は、国税通則法の後発的事由に加えて、「無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消された」場合には、除斥期間経過後であっても当該理由が生じてから3年以内に減額更正ができるとしているからである。

この規定は本意見書の以下の課題を検討する上において、きわめて重要な規定でもある。

2 契約の錯誤による無効と更正の請求

以上の現行更正の請求制度の仕組みを踏まえて、納税者の契約が要素の錯誤に該当し無効である場合と更正の請求の関係にふれてみたい。特に本件の争点である、契約の要素に錯誤があり、そのことを当事者双方が認識し、契約自体を無効としてその経済的効果を消滅させたが、双方が認識しているため訴訟で争う必要もない場合に焦点を当てて検討をしたい。

(1) 具体的事案

まず、本件の争点である契約の要素の錯誤に関わる事実関係を概観しておこう。

1) 事実関係

Xは平成9年1月ごろ大学生であったが、父Aが白血病を宣告され、余命いくばくもないことが判明したため、大学を中退し、B鉄工所の後継者として働くこととした。そして、Aは、自分が元気なうちに、B鉄工所の出資口を可能な限りXに取得させようと考え、Xの祖母Cに対し、その所有していた出資口をXに売却するように頼み、Cはこれを了解した。XもAが自分を後継者として体制を固めるために奔走しているのを見て、可能な限り、Aの意向に従いたいと思い、購入可能な金額であれば出資口を購入したいと考えた。

Aは、B鉄工所の取引先であったD社の株式の時価を調査するなどした上、Xらに対し、本件出資口の売買代金額を1口当たり1万5000円(総額1687万5000円)とすることを提案し、その際、E南国税務署に相談に行って了解を得た旨述べた。そこで、Xは、平成9年2月当時所有していた約1000万円の預金に加えて銀行からの借入金約700万円によって、本件出資口を購入することとし、同月Cとの間で、売買契約を締結した。なお、Xらは、Aの言い分を聞いたほかに、自ら又は税理士等の専門家に相談するなどして、本件出資口の実際の価値を調査したことはなかった。

ところが、Aが死亡したあとの相続税の調査において、本件売買契約当時の本件出資口の評価額は、類似業種比準価額方式によると1口当たり12万7268円、純資産価額方式によると1口当たり10万2590円であることが判明し、少なくとも、1口当たり10万2590円と売買価額の差額は低額譲渡にあたることになる。

Xは売買契約当時大学を中退したばかりで、預金が少なく、このときあわてて購入しなければならぬ事情にはなかった。むしろ、Aの気持ちを斟酌して購入したので、もし時価がこのような高額でしかも贈与税の問題になるのであれば売買契約を締結することはなかったとして、Cとともにこの契約が無効であったことの確認書を作成し、出資口数や代

金・配当金をそれぞれ返還していた。しかし、課税庁は要素の錯誤があったとは認めず、約6000万円の贈与税決定処分を行ったため、その取り消しを求めて争われたのである。

2) 契約の錯誤

この問題について、原審・高知地裁平成17年2月15日判決は本件売買契約に要素の錯誤を認めた。その理由は以下のようなものであった。

①本件買代金額は、その実際の価値の約7分の1の低額であり、そのような本件売買契約における本件出資口の売買代金額が、実際の価値と比べて低額であることが一見明白である。

②本件売買契約における売買代金額を、平成9年当時Xが所有していた約1000万円としようが、実際の売買代金額である1687万5000円としようが、低額譲渡に当たることは確実なのに、Xは本件売買契約のために約700万円の借入れを起こしていることからすると、Xが、本件出資口の実際の価値を認識していなかったと推認されることに加えて、Xらは低額譲渡として贈与税を課される旨の指摘を受けた際、1口の額面金額が1000円であり、その15倍から20倍が相場であって、100倍近くの金額で評価されるのはおかしい旨申し立てたこと、などの事実経過を併せ考慮すれば、Xらが、本件売買契約締結に当たり、1口当たり1万5000円、合計1687万5000円が時価で、贈与税を課されることはないと認識していた旨のXの供述は信用できる。

③本件売買契約には、AからXに対するB鉄工所の経営権の承継との目的があったことは明らかである。しかし、本件売買契約の当時、Xは約1000万円の預金を所有していたに過ぎず、本件売買契約のために銀行から約700万円を借入れたこと、親族らの間にXが継承することについて異論がなかったので、仮に、Xらが、本件出資口の実際の価値が10万2590円であると認識し、あるいは出資口1口当たり1万5000円として売買をすれば低額譲渡として約6000万円の贈与税を課されると認識していたとすれば、Xが多額の贈与税を課されることを覚悟し、わざわざ約700万円を銀行から借り入れてまで本件売買契約を締結するというのは不自然であるし、経営権の承継だけを目的とするのであれば、B鉄工所において、支配権の争いがない以上、本件出資口を遺言によりCからXに移転することが可能であったのに、あえて多額の贈与税を課されてまで、平成9年2月の時点でXに承継させる必要性・緊急性はなかった。むしろ、Xらが本件売買価額をその実際の価値に見合った適正な金額で贈与税を課されることはないと誤信していたからこそ売買契約を締結したものである。したがって、Xらはそのような誤信がなければ、本件売買契約を締結することはなかったものといえるのであって、本件売買契約において、本件出資口の実際の価値及び贈与税を課されないことは、Xらにとって重要な要素であったといえる。

こうして要素の錯誤があったことを認定するが、税負担の錯誤はいわゆる動機の錯誤に該当するので表示も問題となる。この点について、同判決は、「AとXらの間では、本件

売買契約の動機に関わる、Xが多額の贈与税を課されないとの認識が、少なくとも黙示的に表示されているといえる」として、これも肯定した。

3) 重過失

しかし、結論として同判決は次のように重過失を認定し、しかも課税庁による重過失の主張も肯定した。

「本件売買契約において、本件出資口の実際の価値及び原告武が贈与税を課されないことが、原告らにとって重要な要素であったのであるから、原告らとしては、売買代金額及び贈与税を課されるか否かについて、税理士等の専門家に相談するなどして十分に調査、検討をすべきであり、そのような調査、検討を十分に行わないまま、安易に課税されないものと軽信した場合は、通常人であれば注意義務を尽くして錯誤に陥ることはなかったのに、著しく不注意であったために錯誤に陥ったものとして、重大な過失が認められる」

つまり、Xらが、「税理士等の専門家に相談するか、評価通達を検討するなどすれば、その売買代金額が実際の価値よりも低額であることを容易に認識できたにもかかわらず、安易にAの言い分を信用して、その売買代金額が実際の価値に見合った適正な金額であり、原告武が贈与税を課されることはない」と誤信したものであり、その誤信について重大な過失がある」というのである。

また、第三者たる課税庁が重過失の主張をすることが可能なのかについては、①契約当事者双方が錯誤に陥っている場合には、重過失ある当事者が、錯誤無効を主張し得るとする明文の根拠はない、②契約の存在を前提として法律関係が形成され、第三者が現れる場合があることを考慮すると、そのような錯誤無効の主張を認めても不当ではないとも言い難い、③表意者自ら無効を主張し得ない場合には、相手方も無効を主張し得ないのであるから(最高裁判所昭和40年6月24日第2小法廷判決・民集19巻4号924頁参照)、錯誤無効を主張し得ない相手方である祖母が孫の無効主張を了解したり、重過失の主張を放棄することはできない、④相手方が重過失を主張しないからといって、必ずしも第三者が重過失を主張し得ないわけではない、といった理由をあげ、結局、決定処分を適法としている。

(2) 重過失と課税庁

本意見書の中心課題ではないが、原審の重過失の認定部分は、税法に長いこと携わってきた者から見てあまりにも実体からかけ離れていると思われる。

原審は、「仮に、南国税務署の職員が、正志から、本件出資口の売買代金額を1口当たり1万5000円とすることについて、具体的な事実関係を示した上で、原告武が贈与税を課されないかどうかを相談されたのであれば、原告武が課税されないなどと教示するとは到底考えられず、特段の事情も認められない以上、そのような教示がされたと認めることはできない」とか、「評価通達を検討するなどすれば、その売買代金額が実際の価値よりも低額

であることを容易に認識できたにもかかわらず、安易に正志の言い分を信用して、その売買代金額が実際の価値に見合った適正な金額であり、原告武が贈与税を課されることはないと誤信した」と断じている。この表現を見る限り、裁判官は本件株式の評価がきわめて容易なものだと考えているようである。一般に本件のような閉鎖会社の株式評価は専門家でも難しく、ましてや素人が財産評価通達を見て容易に判断できるものではない。これをあたかも評価通達を見れば素人でもわかるかのような前提で判断しているのは、きわめて奇異である。

それに加えて、仮に重過失があった場合に課税庁がそれを主張することまで認めていることもおかしい議論である。

まず、要素の錯誤があっても、表意者に重過失があった場合にはそれを主張し得ないというのは、私法上の取引の安全を配慮したからにはほかならない。仮にこの議論から、表意者のみならず相手側や第三者も無効を主張し得ないのが原則だとしても、本件のように共通錯誤に陥っている場合には妥当しない。当事者双方が共通して錯誤している場合には、一方的錯誤のように、一方を犠牲にして他方の取引の安全を保護する必要もないからである。仮にこのような場合にも、民法95条但し書きが適用されると、共通錯誤により、有利な契約を締結した者が、相手側の重過失を理由に、自己にも錯誤があったにもかかわらず不当な利益を手に入れることが可能になってしまう。従って共通錯誤の場合には民法95条但し書きの適用ないのである¹⁵。原審は、本件がまず共通錯誤であることを看過して、双方過失の点に注目してしまい、双方が無効を主張できないとしているが、私法上契約の当事者双方に錯誤があり、しかも本件のように、この契約後に第三者との私法上の取引をしているわけでもない場合に、当事者双方の意思に反してこの契約を私法上強制しなければならない合理的理由がどこになるのだろうか。おそらく、原審は課税庁を私法上の取引過程に関与する第三者と錯覚しているのであろう。

税法はいうまでもなく私法上の取引を前提とし、私法上当該契約が無効であれば、それを前提とする課税をする。従って、本件の場合には、何よりもまず、本件契約が私法上無効かどうかを判断すればたりと思われ、無効であればあえて課税する必要もないのである。仮に、本件の契約を無効にすると、通常であれば負担する膨大な税負担が不当に軽減されてしまうといった租税回避的な側面がある場合には、課税庁を私法上の第三者的に位置づけて法律構成する余地があるかもしれないが、本件の場合には通常は全く課税されなくてよかったものを、無効とすることによって通常の場合と同様にするだけである。逆に、原審の判断は、通常課税されずに対応できたのに、契約を強制することによって通常では生じない税負担をあえてもたらしているのである。

以上のように、原審の判断は、重過失の認定、共通錯誤の看過、税法と私法の関係、その結果の不合理性、などの諸点から見て妥当性を著しく欠く判断だと思われる。

¹⁵ この点を指摘するものとして、例えば、内田貴『民法Ⅰ（第2補訂版）』（東大出版会・2001年）75頁。

（３）契約の錯誤と現行法の更正の請求制度

次に、原審が認定したような契約の錯誤があった場合に、現行法の下で更正の請求が可能なのか、という点を検討したい。

この争点について、原告は、国税通則法 23 条 2 項 3 号および同法施行令 6 条 1 項 2 号の「やむを得ない事情」について、同規定は契約解消方法の典型例を示したものにすぎないので、解除・取消に限定し、無効を除外すべき合理的理由はないと主張し、他方、課税庁は外形を伴わず外部から認識し得ない主観的な事情に基づくものを認めると滞納処分を免れる便法として使われる虞があることなどから「やむを得ない事情」には錯誤のような主観的事情は含まれないと反論をしていた。

この争点について、前記した更正の請求制度の現行法の体系に即して検討をしてみると次のようになる。

１）判決等による確定

まず、錯誤の有無について当事者で争いがあり、その契約が無効であることが判決等で確定されれば国税通則法 23 条 2 項 1 号に該当し、更正の請求事由になることは明かである¹⁶。なお、裁判例の中には、申告納税制度との関係から、申告後に安易に納税義務の発生の原因となる法律行為の錯誤無効を認めて納税義務を免れさせることは、納税者間の公平を害すると共に、租税法律関係を不安定にし、ひいては申告納税方式の破壊につながる、として錯誤無効の主張を認めないかのような趣旨のものが見られるが¹⁷、これらの事案は租税回避策が失敗した事案であり、むしろ租税負担のリスクも意識していた事案ともいえるべきものであり、本件のように真に税負担を錯誤していたものとは異なっていることも指摘しておかねばならない。

２）当事者間による確認

次に本件のように、要素の錯誤を当事者が認識し、そのことを確認書等で確認し、経済的効果を元に戻した場合はどうなるのであろうか。国税通則法の規定からすると、もっとも関係しそうなのが、施行令 6 条 2 号の「解除権の行使によって解除され、若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除され、又は取り消されたこと」という

¹⁶ 周知のように、税負担の錯誤も要素の錯誤として最判平成 1 年 9 月 14 日（判例時報 1336 号 93 頁、など）が認めてから、このような錯誤無効事例は増えている。錯誤に関わる課税問題一般については、三木＝関根＝占部『実務家のための税務相談（民法編）』（有斐閣、2003 年）17 頁以下参照。

¹⁷ 例えば大阪地裁平成 16 年 8 月 27 日判決（判例集未登載）。

規定であろう。しかし、本規定は少なくとも明文上は解除と取消権が行使された場合であり、法定解除および「やむを得ない事情」がある場合の合意解除、さらには取消権が行使された場合の調整措置であり、無効は直接的には規定していない。取消でも更正の請求になるのに、無効な場合にならないというのはきわめて不自然な解釈であり、通則法制定者は無効な場合は判決等で確認されるのが通常と考えていたか、あるいは、所得税法等の個別法の規定で救済されていることを前提にしていたとも考えられる。

一方、個別税法の規定に目を移してみると、無効な行為を直接規定しているのは所得税法152条であり、相続税法には特例措置が多く規定されているにもかかわらず、無効の場合を直接には規定していない。遺産分割協議などが錯誤等により無効が争われるのは当事者間で争いがある場合であるから判決等による場合を想定すれば良かったのかもしれないが、本件のように売買契約において当事者が真に錯誤し、訴訟で争うまでもなく双方が無効を確認する場合には明文の規定がないことになる。

しかし、更正処分に目を移すと、前述のように、国税通則法71条が各税法に共通の更正事由として「無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと」が減額更正の事由として明記されている。課税庁は契約の無効により経済的成果が失われているときは減額更正をしなければならないのである。同規定が「できる」規定であることから、減額更正するか否かは課税庁の裁量と勘違いされる可能性があるが、この「できる」の意味は更正の除斥期間経過後でも処分ができるという意味であり、経済的成果が失われているという実体的要件が充足されている場合には減額更正処分をしなければならないことは、課税庁側の解説書でも明記されているのである¹⁸。

このような、法構造になっているときに、納税者は更正の請求できないが、課税庁は更正しなければならないとすると、前記1(1)2)で紹介した現行制度が整備される以前と同様に、納税者側からの嘆願書等を受けて更正をすることになるが、これもきわめて不自然な解釈方法である。

3) 相続・贈与税実務との整合性

さらに、相続税・贈与税の実務取扱では、法律関係が無効な場合は判決等以外の場合でも課税対象から外しているのである。

例えば、次のような紹介事例が国税庁によりインターネットで公開されている。

【照会要旨】

A(株)は、社長が死亡したため、株主総会及び取締役会の決議に基づき死亡退職金として1億円をその遺族に支払っていましたが、その後、遺族から退職金受領を辞退したい旨の申し入れがあり、1億円が返還されました。この場合、相続税の課税はどのようなのでし

¹⁸ 志場喜徳郎ほか『国税通則法精解(第11版)』(大蔵財務協会・2004年)723頁、および武田編・前掲書(注1)3793頁、等参照。なお、このような解釈は、租税法律主義の観点からも肯定されることはいうまでもない。

ようか。

【回答要旨】

社長の遺族が受領した退職金 1 億円は、その支給について正当な権限を有する株主総会及び取締役会の決議に基づいて支給されたものであることから、受領した退職金を返還したとしても相続税が課税されることには変わりはありません。

ただし、返還理由がその退職金の支給決議が無効又は取り消し得べきものであった場合において、その無効が確認され又は取り消しがなされたことが、権限を有する機関の議事録等から明らかであれば、相続税の課税対象とはなりません¹⁹。

ここでは、無効・取消が判決等以外の場合であっても「権限を有する機関の議事録等から明らか」であれば、課税対象としないことが明らかにされている。この事案で、一旦相続財産に含めて申告をしていた場合には、納税者側からこの事実を明らかにして、更正の請求をすることに当然だろう。しかし、この取扱が、少なくとも現行国税通則法の規定と明文で一致しているわけでもなく、他方で、更正の請求制度の趣旨や現行制度の体系からみて不合理な結果でもない。

要するに、課税庁も法律関係が無効な場合は課税しないことを当然としており、ただ錯誤無効等の主張に客観性がなく、租税回避目的に利用されることを恐れており、そのことの規制のために本件課税処分を行ったと解される。

4) 当事者間における無効の確認と合意解除

課税庁が判決等以外の方法での錯誤無効を認めようとしないのは、それが当事者間の合意解除と区別しにくいからであろう。確かに、合意解除は当事者によるあらたな解除の合意であり、民法上の遡及効があるとしても、課税上そのまま認めうるかについては疑問があり、前述のように、一般的には制限的に解されている²⁰。しかし、本件は合意解除の事例とは明らかに異なり、契約当初に要素の錯誤が存在したための無効であり、新たな合意ではない。その意味で、遡及効果を制限的に解する必要はない。

もう一つの問題は当事者間での確認にすぎない、という点であろうが、この点についても要素の錯誤を客観的に推定しうる資料があれば、やはり減額更正しなければならないので、それに加えて本事案の場合は、処分取消訴訟において売買契約に要素の錯誤が存在したことを権限ある第三者が認定したともいえる。その意味からすると、本事案は更正の請求を是認すべきケースであり、控訴人が主張する通則法 23 条 2 項 2 号にいう「やむを得ない事情」という抽象的要件に含めて救済する余地もあり得ると思われるが、それ以上に通則法 23 条 2 項 1 号にいう「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」が本件訴訟

¹⁹ <http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/souzoku/03/10.htm>

²⁰ この問題点については、三木＝関根＝占部『実務家のための税務相談（民法編）』（有斐閣、2003年）68頁以下参照。

を通じて生じたと解して更正の請求を認めるべきものと思われる。

おわりに

以上のことを再度整理しておく次のようになる。

課税の前提となる法律関係が無効であり、その経済的成果が喪失された場合は、原則として、課税関係を是正する体系ができています。

契約の錯誤無効の場合、合意解除と区別しにくいことや租税回避目的の契約錯誤も含まれるために、課税庁は慎重になりがちであるが、合意解除のような新たな合意形成ではなく、本件の場合は当初から要素の錯誤があったことは原審が認めていると通りである。また、租税回避目的の契約の場合は、本来の税負担の可能性について当事者が当初に予測し、だからこそ回避行為を行うのであり、本件のような錯誤とは質的に異なっている。

従って、本件の場合更正の請求を規制する必要はなく、原則に戻って更正の請求を認めるべきであり、その意味で本件決定処分は取り消されるべきものであろう。

2005年5月22日